

Kein voller Schutz für Syrer

Frankfurter Rundschau

Mittwoch 22. Februar 2017

Copyright 2017 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 5

Length: 368 words

Highlight: Weiteres Oberverwaltungsgericht weist Klage gegen Bundesamt für Migration zurück

Body

Münster. Bürgerkriegsopfer aus Syrien haben keinen generellen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) im nordrhein-westfälischen Münster am Dienstag entschieden und sich damit der Rechtsprechung in anderen Bundesländern angeschlossen. Nach Ansicht der Münsteraner Richter ist nicht davon auszugehen, dass nach Syrien zurückkehrende Asylbewerber allein wegen ihrer Flucht als politische Gegner verfolgt würden.

Der Kläger, ein Familienvater aus Aleppo, war im September 2015 nach Deutschland geflohen und erhielt aufgrund der Bürgerkriegsgefahren einen befristeten "subsidiären Schutz", nicht aber den Flüchtlingsstatus. Ein Familiennachzug ist damit nicht möglich, eine Abschiebung nach Syrien aber auch nicht.

Der 48-jährige Syrer klagte erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht Münster auf Zuerkennung des vollen Flüchtlingsstatus. Das OVG änderte nun dieses Urteil. Die Richter führten aus, die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfordere, dass dem Kläger mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit wegen seiner politischen Überzeugung oder Religion eine schwerwiegende Verletzung grundlegender Menschenrechte drohe. Entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts könne das nicht festgestellt werden.

Das OVG Münster ließ keine Revision zu. Der klagende Syrer kann aber Beschwerde einlegen, über die das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden müsste. Laut Experten kann das jüngste Urteil richtungsweisend für ähnliche Verfahren sein.

In den vergangenen Monaten hatten bereits weitere Oberverwaltungsgerichte die aktuelle Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bestätigt. Das Bundesamt hatte 2016 insgesamt mehr als 90 000 Syrern nur den eingeschränkten Schutz zuerkannt. In mehr als 30 000 Fällen klagten die Betroffenen dagegen. Alleine in Nordrhein-Westfalen lagen Ende Januar 12 300 Verfahren von Syrern gegen Bescheide des Bundesamtes an den Verwaltungsgerichten vor.

Die in erster Instanz zuständigen Verwaltungsgerichte urteilten in den Streitfällen bislang unterschiedlich. Das Bundesverfassungsgericht forderte inzwischen eine grundsätzliche Klärung durch das Bundesverwaltungsgericht ein. dpa/kna/afp

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (94%); GERICHTSHÖFE (91%); GERICHTSPROZESSE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSKLAGEN (90%); RICHTER (90%); OBERSTES GERICHT (89%); ABSCHIEBUNG (78%); MENSCHENRECHTE (78%)

Geographic: MÜNSTER, DEUTSCHLAND (90%); LEIPZIG, DEUTSCHLAND (59%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (74%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (59%); SYRIEN (94%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: February 22, 2017